



PUTUSAN
Nomor 3781 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GIYONO alias PAIMAN, bertempat tinggal di Dusun Dempul, RT 19, Desa Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Purwanti, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asri Purwanti, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Al Ikhlas, Nomor 2, Mendungan, RT 01, RW 04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Dr. PURWITO KESDU ASMORO CIPTO, M.M.**, bertempat tinggal di Perumahan Retama D.6, Gedongan, RT 007, RW 009, Gedongan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
2. **AGUS MARHAEN BASUKI KESDU, Ir.**, bertempat tinggal di Permata Depok Regency Emerald, Blok B.7/27, RT 09, RW 010, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. **PANCA AZIMAT MARHAENIS SURACHMAT KESDU, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Nayu Timur, RT 05, RW 18, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
4. **MARE SATYAKA PANDU SUWITO KESDU**, bertempat tinggal di Jalan Kalingga V, Nomor 5A, RT 06, RW 02, Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024



5. YA BUDI SANTOSA KESDU, bertempat tinggal di Jalan Merak VII, Blok J2, Nomor 28 CKB, Hajarmekar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Souki Aditya Pratama Kesdu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SAP & Partners, berkantor di Jalan Gatot Subroto I, Nomor 44, Lantai 2, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01017 Desa Ngembatpadas, seluas 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Sudarto yang terletak di Desa/Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian *immateriil* Para Penggugat yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01017 Desa Ngembatpadas, seluas 825 m² atas nama Sudarto yang terletak di Desa/Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.221.700,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT SMG, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 2 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 407/PDT/2023/PT SMG *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 407/PDT/2023/PT SMG, tanggal 26 Oktober 2023 *juncto* Nomor 30/Pdt.G /2023/PN Sgn, tanggal 30 Agustus 2023 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat adalah pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01017 Desa Ng embatpadas, seluas 825 m² atas nama Sudarto yang terletak di Desa/Kel urahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provi nsi Jawa Tengah dengan batas-batas tanah sawah objek sengketa sebagai berikut:
Sebelah utara : sawah milik Suyadi dan Mujimin (anak Pemohon Kasasi),
Sebelah selatan : sawah milik Giyono,
Sebelah barat : sawah milik Senu,
Sebelah timur : jalan desa;
4. Menyatakan sah menurut hukum Pemohon Kasasi yang semula Tergugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang dilindungi undang-undang;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya p erkara ini;

Subsider:

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2023 yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sragen, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jika jual beli tersebut benar dilakukan oleh istri dari Sudarto yang bernama Suharni (ibu Para Penggugat) dan Penggugat IV, maka secara hukum jual beli itu menjadi tidak sah karena tanah itu adalah tanah waris turun temurun yang berasal dari ayah Sudarto (kakek Para Penggugat) dan bukan tanah bagian dari harta gono gini antara Sudarto dengan Suharni, sehingga Suharni tidak memiliki hak untuk menjual tanah warisan milik Sudarto tersebut;

Bahwa kedudukan Penggugat IV pun tidak sah untuk menjual tanah objek sengketa, karena jual beli dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris Sudarto yang lain yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V. Secara hukum dengan meninggalnya Sudarto pada tanggal 8 Juli 1983, maka telah terbuka waris terhadap harta warisan turun temurun milik Sudarto hanya kepada anak-anaknya, yaitu Para Penggugat. Dengan demikian sudah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang menyatakan segala peralihan hak tanah budel waris dari Sudarto harus sepengetahuan dan persetujuan keseluruhan ahli waris Sudarto yaitu Para Penggugat, dan jika tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris, maka jual beli kepada Tergugat menjadi tidak sah dan kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah budel waris Sudarto juga menjadi tidak sah, sehingga haruslah dikembalikan kepada ahli waris dari Sudarto yaitu Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GIYONO alias PAIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GIYONO** alias **PAIMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2024